

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1049/2538

นายคำหล้า มณีรัตน์
นายวันชัย จันทรสวรรณ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27

พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ.2528 มาตรา 33, มาตรา 39 วรรคสอง, มาตรา 40 (3)

น. เป็นผู้ที่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความชั้นหนึ่งอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 ใช้บังคับ ดังนั้นใบอนุญาตดังกล่าวจึงมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2528 ตามที่พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 มาตรา 84 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ หาก น. ประสงค์จะทำการเป็นทนายความต่อไป จะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ แต่ น. มิได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจึงเป็นการขาดต่อใบอนุญาตตามมาตรา 39 วรรคสอง

การที่ น. ซึ่งขาดจากการเป็นทนายความอยู่ก่อนแล้วตามมาตรา 40 (3) ทำการเป็นทนายความของจำเลยในศาลชั้นต้นต่อแต่นั้นมา ย่อมเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ.2528 มาตรา 33 กระบวนพิจารณาที่ น. ดำเนินการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ น. จะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความ และนายทะเบียนสภาทนายความได้รับใบคำขอดังกล่าวไว้ในภายหลัง ก็ไม่อาจทำให้การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของน. ดังกล่าวแล้วกลับเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาได้

ตราบไคที่ น. ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นทนายความของสภาทนายความ และ
จำเลยยังมีได้ยื่นใบแต่งทนายความตั้ง น. เป็นทนายความของจำเลยเข้ามาใหม่
กระบวนการพิจารณาที่ น. เป็นผู้ดำเนินการย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงขอที่ศาลชั้นต้น
จะสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาดังกล่าวเสียทั้งหมด

ตราบไคที่ น. ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นทนายความของสภาทนายความ และ
จำเลยยังมีได้ยื่นใบแต่งทนายความตั้ง น. เป็นทนายความของจำเลยเข้ามาใหม่
กระบวนการพิจารณาที่ น. เป็นผู้ดำเนินการย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงขอที่ศาลชั้นต้น
จะสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาดังกล่าวเสียทั้งหมด

ศาลจังหวัดหนองคาย - นายวิชัย ช่างหัวหน้า

แหล่งที่มา

แผนก

๒
ต้น